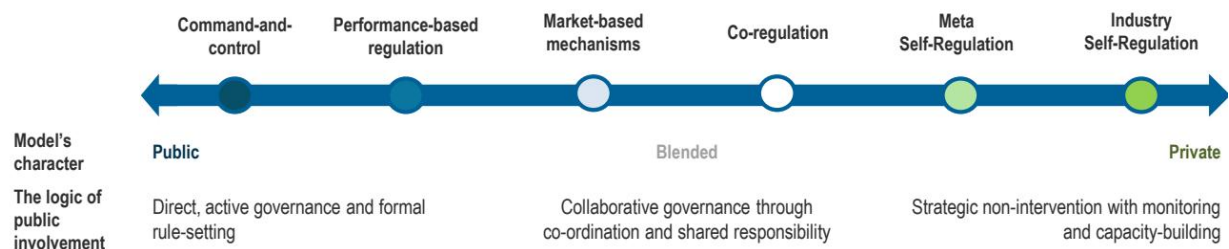


KC桌面——外资精译

经合组织：监管光谱模型及其应用

数字宏观环境的快速迭代让监管者面临一个根本性难题：不是要不要管，而是如何管得恰如其分。经合组织在最新工作论文中提出了一套“监管光谱”方法论，将六种主要监管模式按灵活性和公私角色分配排列——从命令控制型、绩效型、市场机制、共同监管，到元自律和行业自律。报告基于对多个数字领域的案例研究，发现各国政府正越来越多地采用混合模式，公共部门保留设定监管目标的权力，而将实现目标的手段和执行责任下放给私营部门，同时保持公共监督与问责。



图表 1

监管模式选择取决于三个核心变量

报告提出，选择何种监管模式需要评估三个维度的环境因素：对创新的影响、市场与私营主体的特征、以及公共部门的制度准备度。以数字平台内容审核为例，若技术不确定性高度不确定且行业集中度高，政府倾向于采用共同监管模式——如欧盟《数字服务法》要求平台自行评估不确定性并制定缓解措施，但最终目标与合规标准由公共部门设定。报告强调，没有放之四海皆准的方案，同一国家针对不同数字活动可能同时采用多种模式。例如欧盟在《人工智能法案》中同时运用了四种不同的监管模式，根据不确定性等级分层设计。

混合模式正在成为数字监管的主流实践

报告详细分析了六种模式在监管目标、手段和执行三个环节中的责任分配。在命令控制型中，公共部门全权负责所有环节；而在行业自律中，私营部门几乎承担全部职责。但实践中，多数数字监管案例落在光谱中间。以澳大利亚《在线安全法案》为例，政府设定安全目标，但允许平台自主设计内容审核机制，同时由行业机构制定行为准则，经监管机构批准后具有强制力。报告指出，这种混合安排的关键优势在于：既保留了公共部门的问责能力，又为技术快速迭代留出了适应空间。

> KC评论：对企业和政策观察者而言，这份报告提供了一个分析框架而非标准答案。核心启示是：监管模式的选择本质上是不确定性、创新与执行能力之间的权衡。当技术变化速度超过立法周期时，将执行细节下放给行业、同时保留目标设定权的混合模式，可能是更务实的路径。

数字宏观环境的特性倒逼监管框架持续演进

报告特别指出，数字技术具有跨部门应用、跨境部署和高不确定性三大特征，这使得单一监管模式尤其难以奏效。大型语言模型从开发到商业化的时间已大幅缩短，留给政府应对不确定性的时间窗口越来越窄。经合组织对全球AI监管努力的调研发现，各国在每项AI监管措施中平均组合使用两种模式。报告认为，未来监管设计需要更系统地考虑模式组合的兼容性，以及如何在灵活性与可预测性之间取得平衡。